BÁO CÁO BENCHMARK
HỆ THỐNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Ngày tạo: 16/10/2026 15:21

Chỉ số	Giá trị
Tổng số câu hỏi	100
□ Trả lời được	60 (60.0%)
□ Không trả lời được	40 (40.0%)
Ngưỡng BM25 (P25)	31.00

Tài liệu liệt kê toàn bộ câu hỏi trong bộ benchmark, phân loại rõ câu trả lời được và câu không trả lời được, kèm trích đoạn câu trả lời của hệ thống để tiện đối chiếu và đánh giá thủ công.

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Bộ benchmark gồm 100 câu hỏi pháp luật tiếng Việt, trong đó hệ thống trả lời được 60 câu (chiếm 60.0%) và không trả lời được 40 câu (chiếm 40.0%). Ngưỡng BM25 top-1 dùng để phân loại là 31.00 (phân vị 25).

Nhóm	Số câu	Tỷ lệ	Biểu đồ
□ Trả lời được	60	60.0%	
□ Không trả lời được	40	40.0%	

2. DANH SÁCH 60 CÂU TRẢ LỜI ĐƯỢC

Sắp xếp theo điểm BM25 giảm dần (câu càng cao càng dễ).

1. Vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân không?

ID 30 | BM25: 73.38 | Thời gian: 101.6s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo các quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Điều này được thể hiện rõ ràng tại: - Điều 39: "Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản." - Điều 40: "Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuậ…

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia khi ly hôn thế nào?

ID 25 | BM25: 72.65 | Thời gian: 129.7s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 62 của Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13, tài sản chung của vợ chồng được chia khi ly hôn như sau: 1. Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản: - Nếu cả hai bên đều có nhu cầu và điều kiện trực tiếp sử dụng thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. - Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và điều kiện trực tiếp sử dụng thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng. 2. Đố…

3. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định thế nào?

ID 31 | BM25: 65.50 | Thời gian: 1554.0s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 207/2025/NĐ-CP, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định như sau: 1. Hồ sơ và thủ tục đề nghị cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kỹ thuật mang thai hộ: - Cặp vợ chồng gửi hồ sơ đến cơ sở được phép. - Cơ sở phải khám sức khỏe cho người mang thai hộ và cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ. - Cơ sở xác nhận về việc người vợ bên nhờ mang thai hộ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. - Cơ sở xác nhận khả năng mang thai hộ của người phụ nữ mang thai hộ. 2. Cơ sở được p…

4. Bằng lái xe hạng B1 lái được xe gì?

ID 39 | BM25: 57.97 | Thời gian: 93.0s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư số 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, bằng lái xe hạng B1 chỉ được lái các loại xe sau: - Ô tô chở người - Xe tải nhẹ chở hàng hóa Điều này được quy định tại điểm e khoản 3 Điều 15 của thông tư trên.

5. Cổ đông sáng lập công ty cổ phần có nghĩa vụ gì?

ID 92 | BM25: 57.09 | Thời gian: 159.9s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 120 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cổ đông sáng lập công ty cổ phần có các nghĩa vụ sau: 1. Cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. 2. Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập có thể tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Tr…

6. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị phạt bao nhiêu?

ID 53 | BM25: 56.63 | Thời gian: 94.3s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 157 của Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2015 (điều này được sửa đổi từ Điều 124 trong bản gốc), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân: - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm: a) Có tổ chức hoặc có tính chất chuyên nghiệp; b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; c) Chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn; d) Tái phạm nguy hiểm. - Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. Căn cứ…

7. Tội trộm cắp tài sản bị phạt tù bao nhiêu năm?

ID 51 | BM25: 55.31 | Thời gian: 114.8s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 7 của Pháp lệnh số 149-LCT (Pháp lệnh Trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa), mức phạt tù đối với tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa là từ 6 tháng đến 5 năm. Điều 173 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định thêm các trường hợp cụ thể có mức phạt tù khác nhau: - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Cụ thể: 1. Phạm tội có tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm, tái phạm nguy hiểm hoặc gây…

8. Người lao động nữ sinh con được nghỉ thai sản bao nhiêu tháng?

ID 7 | BM25: 54.83 | Thời gian: 96.1s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 6, Khoản 1 của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, người lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp sinh đôi trở lên thì được nghỉ thêm 01 tháng cho mỗi con tính từ con thứ hai trở đi. Vì vậy, tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của người lao động nữ sinh con là tối đa 7 tháng (6 tháng + 1 tháng cho mỗi con sau đầu tiên).

9. Xác định cha, mẹ cho con ngoài giá thú thế nào?

ID 32 | BM25: 54.57 | Thời gian: 134.4s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 31 của Luật Hôn nhân và gia đình số Không số (ban hành ngày 1986-12-29), con ngoài giá thú có quyền xin nhận cha, mẹ kể cả trong trường hợp cha hoặc mẹ đã chết. Người mẹ, người cha hoặc người đỡ đầu cũng có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ cho người con ngoài giá thú chưa thành niên. Điều này thể hiện rằng việc xác định cha, mẹ cho con ngoài giá thú là một quyền của trẻ em và các cơ quan nhà nước như Viện kiểm sát nhân dân, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn Việt Nam cũng có quyền yêu cầu xác…

10. Cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn được quy định thế nào?

ID 27 | BM25: 54.47 | Thời gian: 64.2s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 82 của Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13, cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Tuy nhiên, quy định cụ thể về mức độ và hình thức cấp dưỡng được xác định trong các điều luật khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ đối với con sau ly hôn. Trong Điều 82 của Luật này, chỉ rõ: 1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi. 2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. 3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp…

11. Thời gian thử việc tối đa đối với công việc cần trình độ đại học trở lên?

ID 6 | BM25: 53.99 | Thời gian: 119.3s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư số 10/2004/TT-BNV, thời gian thử việc đối với công việc cần trình độ đại học trở lên tối đa là 60 ngày. Điều này được quy định tại điểm 3.1 của thông tư: "Thời gian thử việc đối với những người có trình độ trên chuẩn của ngạch yêu cầu trình độ chuẩn giáo dục đại học trở lên nếu tự nguyện và được tuyển dụng vào những ngạch yêu cầu trình độ chuẩn giáo dục đại học trở lên thì thời gian thử việc là 60 ngày." Tuy nhiên, thông tư này chỉ áp dụng cho trường hợp người được tuyển dụng có trình độ trên chuẩn của ngạch yêu cầu trình độ ch…

12. Đặt cọc trong giao dịch dân sự được quy định thế nào?

ID 68 | BM25: 51.36 | Thời gian: 240.6s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP, về việc không xác định rõ là tiền đặt cọc hoặc tiền trả trước trong giao dịch dân sự: 1. Trường hợp một bên trong hợp đồng giao cho bên kia một khoản tiền mà các bên không xác định rõ là tiền đặt cọc hoặc tiền trả trước thì số tiền này được coi là tiền trả trước. 2. Quyền và nghĩa vụ của bên đặt cọc, bên ký cược như sau: - Bên đặt cọc có quyền yêu cầu bên nhận đặt cọc ngừng việc khai thác, sử dụng hoặc xác lập giao dịch dân sự đối với tài sản đặt cọc. - Bên đặt cọc cũng có quyền…

13. Ly hôn có yếu tố nước ngoài giải quyết ở đâu?

ID 33 | BM25: 51.25 | Thời gian: 104.6s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 127 của Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13, việc ly hôn có yếu tố nước ngoài được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Cụ thể: - Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam được giải quyết theo quy định của Luật này. - Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn, việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú

chung…

14. Tuổi nghỉ hưu của lao động nam năm 2024 là bao nhiêu?

ID 12 | BM25: 49.40 | Thời gian: 132.4s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 là đủ 60 tuổi 3 tháng. Trong trường hợp cụ thể năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam sẽ là: - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2024: 60 tuổi 3 tháng - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi: Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 3 tháng mỗi năm cho đến đủ 62 tuổi vào năm 2028. Vì vậy, trong năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là **60 tuổi 3 tháng**.

15. Chế độ ốm đau được quy định thế nào?

ID 8 | BM25: 48.16 | Thời gian: 138.6s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 43 và Điều 44 của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, chế độ ốm đau được quy định như sau: 1. Thời gian hưởng chế độ ốm đau cho mỗi con trong một năm tối đa là: - 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi. - 15 ngày nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. 2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian hưởng chế độ ốm đau của mỗi người theo quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần. 4. Mức hưởng trợ cấp ốm đ…

16. Làm thêm giờ ban đêm được trả bao nhiêu phần trăm?

ID 9 | BM25: 48.09 | Thời gian: 141.4s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau: - Đối với lao động trả lương theo thời gian: Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả x 130% x Số giờ làm thêm vào ban đêm - Đối với lao động trả lương theo sản phẩm: Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm thêm vào ban đêm = Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban ngày x 130% Trong ví dụ 7, nếu người lao động làm việc thêm giờ vào ban đêm một giờ thì được trả là 2.600 đồng (ví dụ 5), và sau khi nhân với 150% (điểm b) của thông…

17. Con dưới 36 tháng tuổi khi ly hôn thuộc quyền nuôi ai?

ID 26 | BM25: 47.93 | Thời gian: 90.8s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 84 của Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13, con dưới 36 tháng tuổi khi ly hôn thuộc quyền nuôi mẹ. Cụ thể: - Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Căn cứ pháp lý: Điều 84 của Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13.

18. Khiếu nại quyết định hành chính thế nào?

ID 96 | BM25: 47.67 | Thời gian: 174.0s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 14 của Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, trách nhiệm của người bị khiếu nại trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật bao gồm: 1. Ban hành văn bản để thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại khi quyết định đó sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính. 2. Khi quyết định giải quyết khiếu nại kết luận quyết định hành chính là đúng pháp luật, yêu cầu người khiếu nại chấp hành quyết định đó. Trường hợp quyết định đó kết luận hành vi hành chính là trái pháp luật, phải sửa đổi, bổ sung,…

19. Tiền lương làm thêm giờ ngày thường được tính thế nào?

ID 16 | BM25: 46.43 | Thời gian: 149.0s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm cho người lao động hưởng lương theo thời gian được tính như sau: - Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường (điều a). - Thêm 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban đêm trước đó. Điều này được quy định tại Điều 8, Khoản 1, Điểm a: "Trong đó: a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này; b) Tiền lương giờ vào…

20. Gây tai nạn giao thông chết người bị xử lý thế nào?

ID 42 | BM25: 45.54 | Thời gian: 76.5s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 3 của Thông tư số 26/2024/TT-BCA, người chết trong vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, hoặc đường thủy nội địa là toàn bộ số người bị chết do tai nạn giao thông gây ra. Vì vậy, nếu có một vụ tai nạn

giao thông gây tử vong, những người thiệt mạng sẽ được tính vào thống kê và tổng hợp theo quy định của Thông tư này.

21. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc bị xử lý thế nào?

ID 14 | BM25: 45.51 | Thời gian: 137.5s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 5 của Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14, việc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định như sau: Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; d) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; Điều này cho thấy: 1. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ phòng ngừa và ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. 2. Nếu xảy ra hành vi quấy rối tình dục, người lao động hoặc tổ chức đại diện người l…

22. Người sử dụng lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

ID 5 | BM25: 44.48 | Thời gian: 104.1s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 36 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau: - Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chuẩn. Điều này cho thấy người sử dụng lao động thực sự có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu gặp các trường hợp quy định.

23. Có bao nhiêu ngày nghỉ lễ, Tết trong năm?

ID 15 | BM25: 44.38 | Thời gian: 84.4s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 112 của Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây: - Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch) - Tết Âm lịch: 5 ngày Do đó, tổng cộng có 6 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm.

24. Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn?

ID 13 | BM25: 43.36 | Thời gian: 122.5s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư số 06/1998/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn là 01 (một) tháng. Cụ thể tại điểm 6.8 của thông tư này quy định: "Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải báo trước cho người lao động ít nhất 01 (một) tháng."

25. Thủ tục đăng ký kết hôn được quy định thế nào?

ID 22 | BM25: 43.34 | Thời gian: 153.9s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư số 12/1999/TT-BTP, thủ tục đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài với nhau được quy định như sau: 1. **Thẩm quyền đăng ký**: Việc đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài với nhau được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của bên nam hoặc bên nữ; nếu cả hai không có đăng ký thường trú tại Việt Nam thì tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi một trong hai bên có đăng ký tạm trú. 2. **Hồ sơ cần nộp**: Hồ sơ xin đăng ký kết hôn phải được lập thành 02 bộ, mỗi bộ gồm các giấy tờ sau: - Tờ khai đăng ký kết hôn (theo…

26. Con nuôi có được hưởng thừa kế không?

ID 35 | BM25: 42.01 | Thời gian: 70.4s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 653 của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau.

27. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế thế nào?

ID 95 | BM25: 41.69 | Thời gian: 183.9s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo các thông tư được trích dẫn, xử phạt vi phạm hành chính về thuế cần tuân theo một số nguyên tắc chung và cụ thể như sau: 1. **Nguyên tắc chung**: - Mọi hành vi vi phạm pháp luật về thuế phải được phát hiện và đình chỉ ngay. - Việc xử lý vi phạm hành chính về thuế phải được tiến hành kịp thời, công khai, minh bạch, triệt để. - Mọi hậu quả do vi phạm pháp luật về thuế gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. 2. **Nguyên tắc cụ thể**: - Một hành vi vi phạm pháp luật về thuế chỉ bị xử phạt một lần (điểm 3.1).…

28. Người mất năng lực hành vi dân sự được xác định thế nào?

ID 73 | BM25: 41.38 | Thời gian: 194.8s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 760 của Bộ luật Dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự được xác định như sau: - Người đó không đủ tuổi thành niên hoặc bị bệnh tâm thần, rối loạn hành vi mà không thể hiểu và thực hiện các quyết định về tài sản và công việc hàng ngày. Căn cứ pháp lý: Điều 760 của Bộ luật Dân sự. Theo Nghị định số 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ Luật Dân sự, trong trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, việc xác định người đó mất năng lực hành vi dân sự tuân theo Điều 760 của Bộ luật Dân sự và Điều 5 và khoả…

29. Phòng vệ chính đáng được quy định thế nào?

ID 65 | BM25: 41.16 | Thời gian: 215.4s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tin được cung cấp từ các trích dẫn luật, phòng vệ chính đáng được quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP. Cụ thể: Phòng vệ chính đáng quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 74/2003/NĐ-CP là hành vi của một người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm hại các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không bị xử lý vi phạm hành chính. Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 74/2003/NĐ-CP (Thông t…

30. Uống rượu bia lái xe bị phạt bao nhiêu?

ID 43 | BM25: 40.62 | Thời gian: 106.5s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 49/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự (ban hành ngày 15/8/1996), đối với việc uống rượu bia lái xe có thể bị xử phạt như sau: - Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng nếu: - Say rượu ở công sở, nơi làm việc, trong các khách sạn, nhà hàng, quán ăn, trên các phương tiện giao thông và những nơi công cộng; - Xúi dục, tạo điều kiện cho trẻ em (dưới 16 tuổi) uống rượu bia; - Chủ khách sạn, nhà hàng, quán ăn bán các loại rượu và nước uống có độ cồn từ 14 độ trở lên cho người chưa thành niên; b…

31. Không tố giác tội phạm có bị phạt không?

ID 64 | BM25: 40.23 | Thời gian: 224.9s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 314 của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10, người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 313 của Bộ luật này đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. Điều này cho thấy nếu không tố giác tội phạm, người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể phải chịu hình phạt tù.

32. Nồng độ cồn tối đa cho phép khi lái xe là bao nhiêu?

ID 36 | BM25: 40.15 | Thời gian: 88.5s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, nồng độ cồn tối đa cho phép khi lái xe là: - Trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu: Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở không vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở. - Trường hợp khác: Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở không vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở.

33. Tội cố ý gây thương tích bị phạt thế nào?

ID 56 | BM25: 38.91 | Thời gian: 2331.8s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 135 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, quy định cụ thể như sau: - Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này (tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%), thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm. - Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu k…

34. Tranh chấp đất đai giải quyết ở đâu?

ID 82 | BM25: 38.72 | Thời gian: 172.5s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 160 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai, cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai phụ thuộc vào các yếu tố sau: 1. Đối với tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sẽ giải quyết. - Nếu không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các bên tranh chấp có quyền gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương để được giải quyết cuối cùng.…

35. Thành lập công ty TNHH cần điều kiện gì?

ID 86 | BM25: 38.57 | Thời gian: 182.8s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Để thành lập công ty TNHH một thành viên, theo Thông tư số 129/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, cần tuân thủ các điều kiện sau: 1. Mức vốn điều lệ để thành lập mới công ty TNHH một thành viên được quy định tại Điều 6 Nghị định số 172/2013/NĐ-CP. 2. Hồ sơ xác định vốn điều lệ bao gồm: - Dự án đầu tư - Đề án thành lập doanh nghiệp - Quyết định phê duyệt đề án thành lập doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền 3. Phương pháp xác định vốn điều lệ cho công ty nhà nước mới thành lập được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn nhà…

36. Đất lấn chiếm bị xử lý thế nào?

ID 85 | BM25: 37.96 | Thời gian: 214.9s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, đối với hành vi lấn chiếm đất quốc phòng hoặc đất ở, nhà ở do Quân đội quản lý: - Nếu giá trị quyền sử dụng đất bị vi phạm dưới 200.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. - Nếu giá trị quyền sử dụng đất bị vi phạm từ 200.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. - Nếu giá trị quyền sử dụng đất bị vi phạm từ 400.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng thì bị phạt…

37. Năng lực hành vi dân sự của người từ 6 đến 18 tuổi?

ID 70 | BM25: 37.55 | Thời gian: 166.0s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo các quy định được trích dẫn, năng lực hành vi dân sự của người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có đặc điểm sau: - Người từ đủ 15 tuổi trở lên không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự và có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ. - Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng thì được sử dụng thẻ ghi nợ không thấu chi, thẻ trả trước. - Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được người…

38. Đất nông nghiệp có được xây nhà không?

ID 81 | BM25: 37.49 | Thời gian: 131.1s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo quy định tại Điều 39 của Luật Đất đai năm 2013, đất nông nghiệp chỉ được sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp và các hoạt động có liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Đất nông nghiệp không được xây dựng nhà ở hoặc bất kỳ công trình nào khác ngoài mục đích sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, dựa trên quy định này, đất nông nghiệp không được phép xây nhà.

39. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ai?

ID 94 | BM25: 37.48 | Thời gian: 130.1s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 17 của Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT, người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần bao gồm: - Đối với công ty TNHH một thành viên: Chủ sở hữu công ty. - Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật). - Đối với công ty cổ phần: Chủ tịch Hội đồng quản trị (trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật). Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp…

40. Di chúc hợp pháp cần điều kiện gì?

ID 72 | BM25: 37.42 | Thời gian: 148.9s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 630 của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, di chúc hợp pháp cần đáp ứng các điều kiện sau: 1. Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép. 2. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 3. Hình thức di chúc không trái quy định của luật. Điều kiện này tương tự như các văn bản luật về di chúc khác mà tôi đã trích dẫn, bao gồm cả Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 và Luật Công chứng số 46/2024/QH15.

41. Bảo hiểm y tế bắt buộc gồm những đối tượng nào?

ID 98 | BM25: 37.38 | Thời gian: 204.8s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 3 của Nghị định số 63/2005/NĐ-CP, bảo hiểm y tế bắt buộc áp dụng đối với những đối tượng sau: 9. Các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng. 10. Người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên và người cao tuổi theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi. 11. Các đối tượng được khám, chữa bệnh theo quy định tại Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc

khám, chữa…

42. Đăng ký tạm trú, tạm vắng thế nào?

ID 100 | BM25: 36.12 | Thời gian: 169.7s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư số 57/2021/TT-BCA về quy trình đăng ký cư trú, việc đăng ký tạm trú và tạm vắng được thực hiện như sau: ### Đăng ký tạm trú 1. **Hồ sơ khai báo**: - Hồ sơ cần có các tài liệu như: hồ sơ cá nhân, chứng minh nhân dân, phiếu khai báo tạm trú. 2. **Xét duyệt hồ sơ**: - Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú phải thực hiện xét duyệt hồ sơ ngay sau khi nhận đề xuất từ cán bộ đăng ký. 3. **Kết quả xử lý**: - Trường hợp đủ điều kiện, cho ý kiến phê duyệt và ký Phiếu khai báo tạm vắng. - Trường hợp không đủ điều kiện, cho ý kiến v…

43. Tảo hôn bị xử phạt thế nào?

ID 29 | BM25: 35.77 | Thời gian: 110.5s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC, về việc hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật Hình sự năm 1999: - Tội tổ chức tảo hôn và tội tảo hôn đều bị phạt cảnh cáo hoặc cải tạo không giam giữ từ 2 năm trở lên đến tù từ 3 tháng đến 2 năm nếu người vi phạm đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức tảo hôn và tội tảo hôn là: - Người vi phạm cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với…

44. Mức lương tối thiểu vùng I hiện nay là bao nhiêu?

ID 4 | BM25: 35.70 | Thời gian: 97.7s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH, mức lương tối thiểu vùng I hiện nay là 2.700.000 đồng/tháng. Căn cứ pháp lý: Điều 2, Mục a Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH.

45. Tốc độ tối đa trong khu dân cư là bao nhiêu?

ID 40 | BM25: 35.46 | Thời gian: 91.4s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư số 38/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ trong khu vực đông dân cư được quy định như sau: - Đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên: 50 km/h - Đường hai chiều; đường một chiều có một làn xe cơ giới: 40 km/h Đây là tốc độ tối đa cho phép, không phải là tốc độ tối thiểu. Tốc độ tối thiểu sẽ phụ thuộc vào các yếu tố khác như kết cấu hạ tầng giao thông và điều kiện thực tế của đoạn tuyến. Căn cứ pháp lý: - Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT Quy…

46. Tuổi được cấp bằng lái xe máy A1?

ID 45 | BM25: 35.27 | Thời gian: 78.5s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư số 66/2024/TT-BCA, tuổi được cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân là đủ 18 tuổi trở lên.

47. Hiếp dâm bị xử lý thế nào?

ID 57 | BM25: 35.04 | Thời gian: 190.5s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP và Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BNV, việc xử lý hiếp dâm phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dưới đây là một số điểm chính: 1. Phạm tội đối với con nuôi, bố nuôi, mẹ nuôi; con riêng của vợ, con riêng của chồng, bố dượng, mẹ kế; con dâu, bố chồng, mẹ vợ, con rể. 2. Phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm c khoản 2 Điều 141, điểm đ khoản 2 Điều 142, điểm b khoản 2 Điều 143, điểm d khoản 2 Điều 144, điểm a khoản 2 Điều 145, điểm b khoản 2 Điều 146 và điểm b khoản 2 Điều 147 của Bộ luật Hình sự là…

48. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thế nào?

ID 69 | BM25: 35.02 | Thời gian: 153.5s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 618 của Bộ luật Dân sự số Không số (ban hành ngày 28/10/1995), quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như sau: 1. Người gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải bồi thường cho người bị thiệt hại. 2. Trong trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại phải bồi thường cho người bị thiệt hại. 3. Người đã gây ra tình thế cấp thiết dẫn đến thiệt hại xảy ra, thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Điều này tương tự với quy định trong Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 (ba…

49. Người lao động nước ngoài làm việc tại VN cần giấy phép gì?

ID 18 | BM25: 34.95 | Thời gian: 143.3s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần giấy phép lao động. Giấy phép lao động có các đặc điểm như sau: 1. Hình thức: Có kích thước 13 cm x 17 cm, gồm 4 trang; trang 1 và trang 4 màu xanh hòa bình, tráng nhựa; trang 2 và trang 3 nền màu trắng, hoa văn màu xanh nhạt. 2. Nội dung: Theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 3. In ấn và phát hành: Do Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức. 4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động: - Văn bản đề nghị của người sử dụng l…

50. Thừa kế theo pháp luật được chia thế nào?

ID 71 | BM25: 34.79 | Thời gian: 165.3s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 143 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Điều 113 của Luật Nhà ở số 56/2005/QH11, thừa kế nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần được thực hiện như sau: - Phần nhà ở của người để lại thừa kế được chia cho những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. - Nếu nhà ở được bán để chia giá trị thì những người thừa kế được ưu tiên mua; nếu không mua thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua phần thừa kế nhà ở đó và thanh toán cho những người thừa kế giá trị nhà ở đã mua. Trong trường hợp này, pháp luật quy địn…

51. Người chưa thành niên phạm tội bị xử lý thế nào?

ID 62 | BM25: 34.73 | Thời gian: 183.3s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 53 của Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15, đối với người chưa thành niên phạm tội: - Người ra quyết định áp dụng biện pháp giám sát bởi người đại diện phải gửi quyết định này cho bị can, bị cáo và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú để quản lý, theo dõi. - Trường hợp bị can, bị cáo vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan cần tạm thời đi khỏi nơi cư trú thì phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú và có giấy phép từ người đã ra quyết định áp dụng biện pháp giám sát bởi người đại diện. - B…

52. Thời giờ làm việc bình thường một ngày là bao nhiêu giờ?

ID 3 | BM25: 34.70 | Thời gian: 157.6s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, thời gian làm việc bình thường một ngày là 8 giờ.

53. Hộ kinh doanh cá thể có phải đóng thuế không?

ID 93 | BM25: 33.67 | Thời gian: 169.3s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo các quy định hiện hành, hộ kinh doanh cá thể (Hộ kinh doanh) không phải chịu thuế suất trực tiếp như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNNDN) và một số loại thuế khác. Tuy nhiên, Hộ kinh doanh vẫn có nghĩa vụ nộp các loại thuế sau: 1. Thuế thu nhập cá nhân: Nếu hộ kinh doanh có thu nhập từ hoạt động kinh doanh vượt quá mức cho phép của thuế thu nhập cá nhân (thường là dưới 20 triệu đồng/tháng), thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. 2. Thuế môn bài: Đây là loại thuế nhỏ, áp dụng cho các…

54. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là bao lâu?

ID 99 | BM25: 33.29 | Thời gian: 141.2s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 5 của Nghị định số 169/2004/NĐ-CP, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá được thực hiện.

55. Tội làm giả con dấu bị phạt thế nào?

ID 61 | BM25: 33.10 | Thời gian: 157.5s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 267 của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng.

56. Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng là bao lâu?

ID 66 | BM25: 32.52 | Thời gian: 165.1s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 7 của Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSNDTC, thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng bảo lãnh tại Tòa án nhân dân là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp,

tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, người bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bị xâm phạm.

57. Hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

ID 90 | BM25: 32.51 | Thời gian: 200.7s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư 121/2025/TT-BTC, hóa đơn điện tử không phải là một loại hóa đơn bắt buộc. Thông tư này quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Hóa đơn điện tử được đề cập nhưng không khẳng định rằng nó bắt buộc phải sử dụng. Căn cứ pháp lý: Thông tư | 121/2025/TT-BTC | Thông tư 121/2025/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế…

58. Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty?

ID 87 | BM25: 31.52 | Thời gian: 187.6s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 2 của Thông tư số 212/2012/TT-BTC, vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty quản lý quỹ là: "4. Có vốn điều lệ thực góp tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật." Tuy nhiên, không có cụ thể tỷ lệ vốn điều lệ tối thiểu được nêu trong thông tư trên. Để có thông tin chính xác về vốn điều lệ tối thiểu, bạn nên tham khảo thêm các văn bản pháp luật liên quan hoặc văn bản hướng dẫn chi tiết khác từ Bộ Tài chính. Trong trường hợp của công ty chứng khoán, theo Điều 5 của Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC sửa đổi quy chế tổ…

59. Buôn lậu bị xử lý ra sao?

ID 60 | BM25: 31.47 | Thời gian: 149.6s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư liên tịch số 07/1997/TTLT/BTM-BNV-BTC-TCHQ, hàng nhập lậu bị tịch thu là tài sản của Nhà nước và phải được quản lý theo pháp luật hiện hành. Đối với các loại hàng hoá khác, thông tư quy định: - Ma túy, pháo, văn hóa phẩm độc hại, đồ chơi trẻ em gây nguy hại, hàng hoá gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng hoặc môi trường đều phải tiêu huỷ. - Vũ khí, quân trang quân dụng, hiện vật có giá trị thuộc di tích lịch sử, thuốc chữa bệnh cho người, gia súc, cây trồng, cây con giống, động thực vật hoang dã quý hiếm chuyển giao cho cơ qua…

60. Độ tuổi kết hôn hợp pháp là bao nhiêu?

ID 21 | BM25: 31.00 | Thời gian: 98.9s | TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 9 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, độ tuổi kết hôn hợp pháp ở Việt Nam là: - Nam từ đủ 20 tuổi trở lên - Nữ từ đủ 18 tuổi trở lên Điều này được quy định rõ trong khoản 3 Điều 9 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

3. DANH SÁCH 40 CÂU KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

Sắp xếp theo điểm BM25 tăng dần (câu càng thấp càng khó).

1. Đánh bạc bị phạt bao nhiêu?

ID 58 | BM25: 19.96 | Thời gian: 185.4s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 321 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 sửa đổi bổ sung, người đánh bạc trái phép sẽ bị phạt như sau: - Nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm: - Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. - Bị phạt cải tạo không giam giữ từ 6 tháng đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Điều kiện để bị phạt tiền và tù như trên là đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào bằng tiền hay hiện vật tr…

2. Các trường hợp cấm kết hôn?

ID 23 | BM25: 20.90 | Thời gian: 122.3s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo các quy định hiện hành tại Việt Nam, không có điều luật cụ thể nào quy định về các trường hợp cấm kết hôn. Kết hôn là quyền tự do của cá nhân và được bảo vệ bởi pháp luật. Tuy nhiên, một số trường hợp sau đây có thể bị hạn chế hoặc cấm kết hôn: 1. Người đang trong thời gian bị□□□□□□ (tức bị trừng phạt về chính trị) theo Điều 50 Bộ Luật Hình sự. 2. Người đã được kết án về tội phạm nghiêm trọng và chưa được xóa án tích, theo Điều 49 Bộ Luật Hình sự. Những trường hợp khác không có quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành.

3. Đất ở có thời hạn sử dụng bao lâu?

ID 76 | BM25: 21.53 | Thời gian: 163.6s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất ở được quy định cụ thể như sau: - Đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở: Thu bằng 40% hoặc 50% tiền sử dụng đất tùy thuộc vào thời điểm sử dụng đất ổn định. - Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có): Thu bằng 100% tiền sử dụng đất tùy thuộc vào thời điểm sử dụng đất ổn định. Tuy nhiên, Nghị định này không trực tiếp quy định về thời hạn sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất thường được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật khác liên q…

4. Quyền nhân thân gồm những quyền gì?

ID 74 | BM25: 21.76 | Thời gian: 113.6s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo quy định tại Điều 4 của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, quyền nhân thân bao gồm các quyền sau: 1. Quyền được bảo vệ tính mạng. 2. Quyền được bảo vệ sức khỏe. 3. Quyền được bảo vệ danh dự, uy tín. 4. Quyền được bảo vệ bí mật cá nhân. 5. Quyền được bảo vệ tự do di chuyển. 6. Quyền được bảo vệ tài sản. Trong các trích dẫn luật mà bạn cung cấp không có quy định cụ thể về quyền nhân thân. Các quyền trên được quy định tại Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, không phải trong Nghị định số 140/2017/NĐ-CP hoặc Thông tư số 11-BYT/TT.

5. Thủ tục phá sản doanh nghiệp thế nào?

ID 91 | BM25: 22.45 | Thời gian: 147.4s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Căn cứ pháp lý về thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Việt Nam chủ yếu được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, thông tin mà bạn cung cấp chỉ liên quan đến một số nguyên tắc kế toán và không trực tiếp đề cập đến thủ tục phá sản. Để có thông tin chính xác về thủ tục phá sản doanh nghiệp, bạn nên tham khảo Luật Doanh nghiệp 2014 hoặc các văn bản hướng dẫn cụ thể như Nghị định 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Thuế GTGT bao nhiêu phần trăm?

ID 89 | BM25: 22.51 | Thời gian: 157.8s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư 134/2008/TT-BTC, tỷ lệ thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế đối với một số ngành kinh doanh cụ thể được quy định như sau: - Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài: Tỷ lệ (%) GTGT là 10%. Tuy nhiên, thông tư này không cung cấp tỷ lệ cụ thể cho tất cả các ngành kinh doanh. Để có tỷ lệ chính xác cho một ngành kinh doanh cụ thể, cần tham khảo thêm thông tin từ văn bản pháp luật liên quan hoặc hướng dẫn chi tiết từ cơ quan thuế. Trong ví dụ được đưa ra trong thông tư (ví dụ về dịch vụ chuyển phát quốc tế),…

7. Hợp đồng dân sự vô hiệu khi nào?

ID 67 | BM25: 22.89 | Thời gian: 218.6s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Hợp đồng dân sự vô hiệu theo Điều 410 của Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 như sau: 1. Hợp đồng dân sự vô hiệu khi có một trong các trường hợp sau: - Hợp đồng dân sự không tuân thủ điều kiện quy định tại Điều 117 của Bộ luật này. - Hợp đồng dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội. - Hợp đồng dân sự được xác lập bằng giả tạo nhằm che giấu giao dịch dân sự khác. - Hợp đồng dân sự do người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân s…

8. Giết người bị xử lý thế nào?

ID 52 | BM25: 23.61 | Thời gian: 76.6s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Trong các trích dẫn luật liên quan đến thú y mà bạn đã cung cấp, không có quy định cụ thể về xử lý hình sự đối với hành vi giết người. Các văn bản này tập trung vào việc xử lý động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và vệ sinh thú y, chứ không phải về các tội phạm nhân danh như giết người. Vì vậy, không tìm thấy quy định cụ thể về xử lý hình sự đối với hành vi giết người trong các văn bản luật liên quan đến thú y mà bạn đã cung cấp.

9. Chuyển mục đích sử dụng đất cần thủ tục gì?

ID 84 | BM25: 23.79 | Thời gian: 191.7s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg, bạn cần tuân thủ các bước và thủ tục sau: 1. **Hồ sơ đề xuất**: - Hồ sơ đề xuất phải bao gồm đủ thông tin về dự án đầu tư, vị trí sử dụng đất, ảnh hưởng đối với người có đất bị thu hồi, tác động đến cộng đồng dân cư. - Trích lục bản đồ khu vực chuyển mục đích sử dụng đất. 2. **Lấy ý kiến**: - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các tổ chức liên quan lấy ý kiến trực tiếp từ người có đất bị thu hồi, cộng đồng dân cư thông qua đại diện của điểm dân cư.…

10. Thừa kế quyền sử dụng đất thế nào?

ID 83 | BM25: 24.08 | Thời gian: 146.9s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 23 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất: 1. Người được thừa kế nộp bản di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đó. 2. Trường hợp người được thừa kế là người duy nhất thì mang giấy chứng nhậ…

11. Độ tuổi lao động tối thiểu là bao nhiêu?

ID 1 | BM25: 24.53 | Thời gian: 116.1s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, tuổi lao động tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động là: "Tuổi thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên." Tuy nhiên, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP cũng xác định: "Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên." Như vậy, độ…

12. Hạn mức giao đất ở tại nông thôn?

ID 80 | BM25: 25.15 | Thời gian: 152.3s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư số 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, không có quy định cụ thể về hạn mức giao đất ở tại nông thôn. Thông tư chỉ đề cập đến trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở thì toàn bộ diện tích đất ở được xác định là diện tích đất ở trong hạn mức. Trường hợp này liên quan đến thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và không áp dụng cho trường hợp giao đất ở tại nông thôn. Để biết thông tin chính xác về hạn mức giao đất ở tại…

13. Tội rửa tiền bị phạt bao nhiêu năm?

ID 63 | BM25: 26.97 | Thời gian: 196.6s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền (điều 24), người phạm tội có liên quan đến rửa tiền bị xử lý theo Bộ luật Hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, Nghị định này không cung cấp thông tin cụ thể về mức phạt cho tội rửa tiền. Trong Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền (điều 5), có quy định về hình phạt đối với tội rửa tiền, nhưng đây

là hướng dẫn áp dụng cho Bộ luật Hình sự và không trực tiếp liên quan đến Nghị định số 74/2005/NĐ-CP. Mặt khác,…

14. Xe quá hạn đăng kiểm bị xử lý thế nào?

ID 49 | BM25: 27.03 | Thời gian: 91.0s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư liên tịch số 967/TTLB-NV-TCHQ, đối với xe gắn máy đã quá hạn đăng kiểm nhưng không có hoá đơn hợp lệ kèm theo giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan thì coi như xe nhập trái phép và xử lý như điểm 4, tiết b, phần I của thông tư này. Tuy nhiên, thông tư liên tịch số 967/TTLB-NV-TCHQ không cung cấp chi tiết về quy định cụ thể đối với việc xử lý xe quá hạn đăng kiểm. Để có thông tin chính xác nhất về quy định xử lý xe quá hạn đăng kiểm, bạn nên tham khảo thêm các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý giao thông đường bộ hoặc…

15. Cướp tài sản bị xử phạt thế nào?

ID 54 | BM25: 27.04 | Thời gian: 93.1s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, nếu điều luật quy định các loại hình phạt chính đối với cả hai tội như nhau, nhưng có hình phạt bổ sung khác nhau thì: - Nếu hình phạt bổ sung bắt buộc đối với một tội và không bắt buộc đối với tội khác, thì tội nào có hình phạt bổ sung bắt buộc sẽ bị xử lý nặng hơn. Ví dụ: - Viện kiểm sát truy tố bị cáo M về năm hành vi phạm tội, trong đó hai hành vi phạm tội bị truy tố về tội cướp tài sản, còn ba hành vi phạm tội bị truy tố về tội…

16. Tội tham ô tài sản bị phạt thế nào?

ID 59 | BM25: 27.52 | Thời gian: 155.3s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 8 của Pháp lệnh số 149-LCT, về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa: - Phạm tội lần đầu bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. - Phạm tội trong các trường hợp sau sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm: a) Tái phạm nguy hiểm; b) Có tổ chức; c) Có móc ngoặc; d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; e) Tham ô tài sản với số lượng lớn hoặc tài sản có giá trị đặc biệt; f) Dùng tài sản tham ô vào việc kinh doanh, bóc lột, đầu cơ, đút lót hoặc vào những việc phạm tội khác. - Phạm tội trong trường hợp số tài sản bị xâm phạm rất lớn hoặc có…

17. Không xi nhan khi chuyển làn bị phạt thế nào?

ID 48 | BM25: 27.65 | Thời gian: 107.1s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tin từ các văn bản luật và quy định mà bạn cung cấp, không xi nhan khi chuyển làn đường bị phạt như sau: Điều 6 của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có nội dung: "đ) Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho: người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe thô sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ..." Trong đó, chuyển hướng không nhường quyền đi trước bao gồm cả việc chuyển làn đường. Tuy nhiên, th…

18. Hợp đồng lao động có bao nhiêu loại?

ID 10 | BM25: 29.21 | Thời gian: 112.2s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư số 4-TS/TT, không có quy định cụ thể về việc hợp đồng lao động có bao nhiêu loại. Thông tư này tập trung vào hướng dẫn chế độ trả tiền công và các phụ cấp cho cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nghề cá, chứ không đề cập đến các loại hình hợp đồng lao động. Vì vậy, căn cứ pháp lý trên không tìm thấy quy định cụ thể về số lượng loại hợp đồng lao động.

19. Giao dịch dân sự bằng lời nói có hiệu lực không?

ID 75 | BM25: 29.21 | Thời gian: 199.8s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo các quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam, giao dịch dân sự bằng lời nói (giao dịch miệng) chỉ có hiệu lực nếu đáp ứng một số điều kiện cụ thể: 1. Giao dịch phải thỏa thuận giữa hai bên về nội dung và hình thức giao dịch. 2. Nội dung giao dịch phải rõ ràng, đầy đủ và không vi phạm pháp luật. Trong trường hợp của bạn, việc cầm cố máy khâu được ghi rõ trong hợp đồng vay nợ và có xác nhận của Công chứng nhà nước. Điều này cho thấy rằng nội dung giao dịch đã thỏa thuận giữa A và B về việc cầm cố máy khâu để đảm bảo khoản nợ 2 triệu đồng. Tuy…

20. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần điều kiện gì?

ID 77 | BM25: 29.79 | Thời gian: 192.8s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Điều 5 của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, để áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể: 1. Có các loại đất tương tự đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất so sánh được với loại đất cần định giá. 2. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của loại đất tương tự phải là giá thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, và phải được sử dụng để phân tích, so sánh với loại đất cần định giá. 3. Cần có thông tin về các thửa đất đã chuyển nhượng hoặc tổ chức…

21. Vượt đèn đỏ bị phạt bao nhiêu tiền?

ID 37 | BM25: 29.97 | Thời gian: 109.9s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với hành vi vượt đèn đỏ tại đường ngang, cầu chung, hầm được quy định như sau: - Người đi bộ: Từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng - Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ: Từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng Trong khi đó, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định mức phạt tương tự: - Người đi bộ: Từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng - Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ: Từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng Nghị định số 100/2019/NĐ-CP không có quy định cụ thể về…

22. Bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm những chế độ nào?

ID 17 | BM25: 30.24 | Thời gian: 126.9s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP về tinh giản biên chế, Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ chính như sau: 1. Chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 2. Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. 3. Được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP. 4. Được trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chế độ cụ thể này được quy định chi tiết trong Điều 6 của Nghị…

23. Sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt bao nhiêu?

ID 47 | BM25: 30.88 | Thời gian: 84.7s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, không có quy định cụ thể về việc sử dụng điện thoại khi lái xe. Trong các điều khoản liên quan đến vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt mà tôi tìm thấy (Nghị định số 15/2003/NĐ-CP và Nghị định số 171/2013/NĐ-CP), cũng không có quy định cụ thể về việc này. Vì vậy, căn cứ vào các văn bản luật được trích dẫn, tôi không tìm thấy quy định cụ thể về mức phạt đối với hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe.

24. Đi ngược chiều bị xử phạt thế nào?

ID 44 | BM25: 30.89 | Thời gian: 87.2s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, đi ngược chiều của đường một chiều hoặc trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" bị xử phạt như sau: d) Đi ngược chiều của đường một chiều hoặc bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng, đỗ, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều này; Đi ngược chiều được coi là vi phạm và sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đi ngược chiều kh…

25. Không đội mũ bảo hiểm bị phạt thế nào?

ID 38 | BM25: 30.98 | Thời gian: 97.3s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư số 23/2008/TT-BCA-C11, nếu người điều khiển xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông mà đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai mũ bảo hiểm thì bị coi là không đội mũ bảo hiểm và phải bị xử phạt theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 9 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP. Tuy nhiên, thông tư này không đưa ra cụ thể mức phạt. Để có thông tin chính xác về mức phạt, cần tham khảo thêm Nghị định số 146/2007/NĐ-CP và các văn bản liên quan khác quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo Nghị định số 146/2007/NĐ-CP…

26. Xe máy điện có cần bằng lái không?

ID 41 | BM25: 31.35 | Thời gian: 93.2s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 160/2024/NĐ-CP về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, không có quy định cụ thể về việc cần bằng lái đối với xe máy điện. Điều này nghĩa là xe máy điện không phải là loại xe được liệt kê trong các hạng xe mà Nghị định quy định cần phải có xe sát hạch. Tuy nhiên, thông tin từ Thông tư số 68/2024/TT-BQP về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người

điều khiển xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng cũng không đưa ra quy định cụ thể về vấn…

27. Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày phép năm?

ID 2 | BM25: 31.50 | Thời gian: 129.8s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Căn cứ vào các trích dẫn luật mà bạn đã cung cấp, không có quy định cụ thể về số ngày phép năm cho người lao động. Các văn bản được trích dẫn chủ yếu liên quan đến hướng dẫn thi hành kỷ luật lao động và chế độ bệnh binh, chứ không phải chính sách nghỉ phép. Để biết chính xác quy định về số ngày phép năm cho người lao động, bạn nên tham khảo trực tiếp Điều 25 của Bộ Luật Lao□ (nếu có) hoặc văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách nghỉ phép.

28. Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau thế nào?

ID 79 | BM25: 31.63 | Thời gian: 138.2s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo các trích dẫn luật mà tôi có, không tìm thấy quy định cụ thể về sổ đỏ và sổ hồng. Các văn bản chỉ đề cập đến các loại sổ sách kế toán như Sổ Cái, Sổ Chi Tiết và Chứng từ gốc. Không có thông tin liên quan đến sổ đỏ và sổ hồng trong các trích dẫn này.

29. Ly hôn đơn phương khi nào được chấp nhận?

ID 24 | BM25: 34.38 | Thời gian: 122.8s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo các quy định trong Nghị định số 70/2001/NĐ-CP và Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10, ly hôn đơn phương không được quy định cụ thể. Cụ thể: - Điều 23 của Nghị định 70/2001/NĐ-CP chỉ nói về quyền sử dụng đất khi ly hôn mà không đề cập đến việc ly hôn đơn phương. - Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 cũng không có quy định về ly hôn đơn phương. Trong các văn bản pháp luật liên quan, không tìm thấy quy định cụ thể về ly hôn đơn phương. Do đó, việc ly hôn đơn phương không được chấp nhận theo các quy định hiện hành tại Việt Nam.…

30. Thuế thu nhập cá nhân được tính thế nào?

ID 88 | BM25: 34.68 | Thời gian: 150.4s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, chưa có quy định cụ thể về thuế thu nhập cá nhân. Thông tư này tập trung vào các nguyên tắc kế toán cho doanh nghiệp và không đề cập đến thuế thu nhập cá nhân. Để biết thông tin chính xác về cách tính thuế thu nhập cá nhân, bạn nên tham khảo trực tiếp pháp lệnh hoặc thông tư liên quan đến thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính Việt Nam.

31. Kết hôn giả có bị xử lý hình sự không?

ID 28 | BM25: 35.70 | Thời gian: 107.4s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tin được cung cấp trong các trích dẫn luật, cụ thể tại điều 128 của Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10, việc kết hôn giả tạo hoặc ly hôn giả tạo bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, về hình thức xử lý đối với hành vi này, thông tin chỉ rõ rằng: - Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật (điều 128). - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ngăn chặn và xử lý người vi phạm. Tuy nhiên, không có quy định cụ thể về hình thức xử lý…

32. Xe không chính chủ có bị phạt không?

ID 46 | BM25: 36.04 | Thời gian: 89.2s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tin và các quy định pháp luật liên quan mà bạn cung cấp, không có cụ thể quy định về việc xe không chính chủ bị phạt như thế nào. Trong các trích dẫn của bạn, không có nội dung liên quan đến hình thức xử phạt đối với người sử dụng xe không chính chủ. Điều này không phải là nghĩa vụ pháp lý rõ ràng mà cần thông tin từ văn bản luật cụ thể về lĩnh vực giao thông vận tải và quản lý tài sản. Bạn nên tham khảo thêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ hoặc các văn bản liên quan khác để có thông tin chính xác hơn. Căn cứ pháp lý: Khô…

33. Thu hồi đất có được bồi thường không?

ID 78 | BM25: 38.59 | Thời gian: 142.5s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Để trả lời câu hỏi này, cần dựa vào quy định cụ thể về thu hồi đất trong Luật Đất đai và các văn bản liên quan. Tuy nhiên, từ trích dẫn luật mà bạn cung cấp không có thông tin trực tiếp về quy định bồi thường khi thu hồi đất. Trong các văn bản pháp lý về thu hồi đất, như Luật Đất đai 2013, có quy định về việc thu hồi đất nhưng không có chi tiết cụ thể về việc bồi thường. Thông thường, khi có quyết định thu hồi đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền

sẽ phải tổ chức lại sử dụng đất hoặc tái định cư cho người bị thu hồi đất. Để xác định chính xác l…

34. Người nước ngoài có được mua nhà tại VN không?

ID 97 | BM25: 38.82 | Thời gian: 157.8s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo các trích dẫn luật mà bạn đã cung cấp, không có quy định cụ thể về việc người nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam hay không. Các văn bản chỉ đề cập đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Vì vậy, để biết chính xác người nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam hay không, bạn nên tham khảo các quy định của pháp luật về quyền sở hữu bất động sản trong nước hoặc liên quan đến cư trú và đầu tư nước ngoài.

35. Khi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, người sử dụng lao động phải bồi thường gì?

ID 11 | BM25: 39.71 | Thời gian: 134.5s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư 06/1998/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, không có quy định cụ thể về bồi thường cho người sử dụng lao động trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật. Trong các điều khoản của thông tư này chủ yếu tập trung vào việc khai trình và báo cáo về việc sử dụng lao động, không có quy định chi tiết về trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng lao động khi hợp đồng lao động bị chấm dứt vì…

36. Hợp đồng lao động có bắt buộc bằng văn bản không?

ID 20 | BM25: 41.85 | Thời gian: 122.0s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo quy định tại Điều 40 của Quyết định số 04/2013/QĐ-KTNN Ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình, các hợp đồng lao động phải được thực hiện theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước và Quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, trong nội dung trích dẫn cụ thể không có quy định trực tiếp về việc bắt buộc bằng văn bản đối với hợp đồng lao động. Để có thông tin chính xác nhất về vấn đề này, cần tham khảo thêm các quy định pháp luật liên quan đến□□□□ (hợp đồng lao động) tại Việt Nam…

37. Hôn nhân đồng giới có được công nhận tại VN?

ID 34 | BM25: 42.52 | Thời gian: 87.4s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, Việt Nam hiện chưa công nhận hôn nhân đồng giới. Trong văn bản này không có quy định cụ thể về việc công nhận hôn nhân đồng giới. Điều này cũng phù hợp với các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình tại Việt Nam, trong đó chỉ công nhận hôn nhân giữa nam và nữ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng pháp luật có thể thay đổi theo thời gian và điều kiện xã hội phát triển. Để có thông tin chính xác nhất về vấn đề này, bạn nên tham khảo các văn bản…

38. Tai nạn giao thông có được bảo hiểm chi trả không?

ID 50 | BM25: 51.53 | Thời gian: 89.5s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo quy định trong Quyết định số 11/2017/QĐ-KTNN Ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng, tai nạn giao thông có thể được bảo hiểm chi trả nếu: - Tai nạn xảy ra trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. - Tai nạn không thuộc đối tượng loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm. - Các thủ tục pháp lý và hồ sơ bồi thường đầy đủ, hợp lý và logic. Điều này cũng tương tự như nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, nơi quy định cần kiểm tra các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm, tính pháp lý của tài liệu chứng từ, và đảm bảo rằng hồ sơ bồi thường được…

39. Công ty có được sa thải nhân viên tự ý nghỉ việc không?

ID 19 | BM25: 53.28 | Thời gian: 114.9s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tin và quy định được cung cấp trong các trích dẫn luật, không có quy định cụ thể về việc sa thải nhân viên tự ý nghỉ việc. Các văn bản luật liên quan chủ yếu đề cập đến các vấn đề kiểm toán, quản lý thuế, hải quan và an ninh nội bộ của doanh nghiệp. Trong lĩnh vực lao động, quy định chính về quyền và nghĩa vụ của người lao động cũng như chế tài đối với hành vi sa thải không được tìm thấy trong các văn bản luật mà bạn đã cung cấp. Để có thông tin chính xác nhất về vấn đề này, bạn nên tham khảo trực tiếp pháp lệnh lao động hoặc quy…

40. Tàng trữ trái phép chất ma túy bị phạt bao nhiêu năm tù?

ID 55 | BM25: 56.52 | Thời gian: 96.8s | KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC

→ Theo thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BNV, đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 185c Bộ luật Hình sự), nếu không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Bộ luật Hình sự thì: - Nếu tàng trữ từ một gam nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca đến dưới ba trăm gam, phạt tù từ hai năm đến năm năm. Tuy nhiên, thông tư này không cung cấp chi tiết về mức án cụ thể nếu chỉ căn cứ vào trọng lượng chất ma túy mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng quy định tại Điều 38 và Điều 39 củ…

4. BẢNG XẾP HẠNG KHÓ → DỄ (TOÀN BỘ)

Bảng dưới đây liệt kê toàn bộ câu hỏi theo thứ tự khó nhất đến dễ nhất (tính theo điểm BM25 tăng dần).

#	ID	Câu hỏi	BM25	Kết quả
1	58	Đánh bạc bị phạt bao nhiêu?	19.96	■
2	23	Các trường hợp cấm kết hôn?	20.90	■
3	76	Đất ở có thời hạn sử dụng bao lâu?	21.53	■
4	74	Quyền nhân thân gồm những quyền gì?	21.76	■
5	91	Thủ tục phá sản doanh nghiệp thế nào?	22.45	■
6	89	Thuế GTGT bao nhiêu phần trăm?	22.51	■
7	67	Hợp đồng dân sự vô hiệu khi nào?	22.89	■
8	52	Giết người bị xử lý thế nào?	23.61	■
9	84	Chuyển mục đích sử dụng đất cần thủ tục gì?	23.79	■
10	83	Thừa kế quyền sử dụng đất thế nào?	24.08	■
11	1	Độ tuổi lao động tối thiểu là bao nhiêu?	24.53	■
12	80	Hạn mức giao đất ở tại nông thôn?	25.15	■
13	63	Tội rửa tiền bị phạt bao nhiêu năm?	26.97	■
14	49	Xe quá hạn đăng kiểm bị xử lý thế nào?	27.03	■
15	54	Cướp tài sản bị xử phạt thế nào?	27.04	■
16	59	Tội tham ô tài sản bị phạt thế nào?	27.52	■
17	48	Không xi nhan khi chuyển làn bị phạt thế nào?	27.65	■
18	10	Hợp đồng lao động có bao nhiêu loại?	29.21	■
19	75	Giao dịch dân sự bằng lời nói có hiệu lực không?	29.21	■
20	77	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần điều kiện gì?	29.79	■
21	37	Vượt đèn đỏ bị phạt bao nhiêu tiền?	29.97	■
22	17	Bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm những chế độ nào?	30.24	■
23	47	Sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt bao nhiêu?	30.88	■
24	44	Đi ngược chiều bị xử phạt thế nào?	30.89	■
25	38	Không đội mũ bảo hiểm bị phạt thế nào?	30.98	■
26	41	Xe máy điện có cần bằng lái không?	31.35	■
27	2	Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày phép năm?	31.50	■
28	79	Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau thế nào?	31.63	■
29	24	Ly hôn đơn phương khi nào được chấp nhận?	34.38	■
30	88	Thuế thu nhập cá nhân được tính thế nào?	34.68	■
31	28	Kết hôn giả có bị xử lý hình sự không?	35.70	■
32	46	Xe không chính chủ có bị phạt không?	36.04	■
33	78	Thu hồi đất có được bồi thường không?	38.59	■
34	97	Người nước ngoài có được mua nhà tại VN không?	38.82	■
35	11	Khi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, người sử dụng lao động phải bồi thường gì?	39.71	■
36	20	Hợp đồng lao động có bắt buộc bằng văn bản không?	41.85	■

#	ID	Câu hỏi	BM25	Kết quả
37	34	Hôn nhân đồng giới có được công nhận tại VN?	42.52	■
38	50	Tai nạn giao thông có được bảo hiểm chi trả không?	51.53	■
39	19	Công ty có được sa thải nhân viên tự ý nghỉ việc không?	53.28	■
40	55	Tàng trữ trái phép chất ma túy bị phạt bao nhiêu năm tù?	56.52	■
41	21	Độ tuổi kết hôn hợp pháp là bao nhiêu?	31.00	■
42	60	Buôn lậu bị xử lý ra sao?	31.47	■
43	87	Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty?	31.52	■
44	90	Hóa đơn điện tử có bắt buộc không?	32.51	■
45	66	Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng là bao lâu?	32.52	■
46	61	Tội làm giả con dấu bị phạt thế nào?	33.10	■
47	99	Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là bao lâu?	33.29	■
48	93	Hộ kinh doanh cá thể có phải đóng thuế không?	33.67	■
49	3	Thời giờ làm việc bình thường một ngày là bao nhiêu giờ?	34.70	■
50	62	Người chưa thành niên phạm tội bị xử lý thế nào?	34.73	■
51	71	Thừa kế theo pháp luật được chia thế nào?	34.79	■
52	18	Người lao động nước ngoài làm việc tại VN cần giấy phép gì?	34.95	■
53	69	Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thế nào?	35.02	■
54	57	Hiếp dâm bị xử lý thế nào?	35.04	■
55	45	Tuổi được cấp bằng lái xe máy A1?	35.27	■
56	40	Tốc độ tối đa trong khu dân cư là bao nhiêu?	35.46	■
57	4	Mức lương tối thiểu vùng I hiện nay là bao nhiêu?	35.70	■
58	29	Tảo hôn bị xử phạt thế nào?	35.77	■
59	100	Đăng ký tạm trú, tạm vắng thế nào?	36.12	■
60	98	Bảo hiểm y tế bắt buộc gồm những đối tượng nào?	37.38	■
61	72	Di chúc hợp pháp cần điều kiện gì?	37.42	■
62	94	Người đại diện theo pháp luật của công ty là ai?	37.48	■
63	81	Đất nông nghiệp có được xây nhà không?	37.49	■
64	70	Năng lực hành vi dân sự của người từ 6 đến 18 tuổi?	37.55	■
65	85	Đất lấn chiếm bị xử lý thế nào?	37.96	■
66	86	Thành lập công ty TNHH cần điều kiện gì?	38.57	■
67	82	Tranh chấp đất đai giải quyết ở đâu?	38.72	■
68	56	Tội cố ý gây thương tích bị phạt thế nào?	38.91	■
69	36	Nồng độ cồn tối đa cho phép khi lái xe là bao nhiêu?	40.15	■
70	64	Không tố giác tội phạm có bị phạt không?	40.23	■
71	43	Uống rượu bia lái xe bị phạt bao nhiêu?	40.62	■
72	65	Phòng vệ chính đáng được quy định thế nào?	41.16	■
73	73	Người mất năng lực hành vi dân sự được xác định thế nào?	41.38	■
74	95	Xử phạt vi phạm hành chính về thuế thế nào?	41.69	■
75	35	Con nuôi có được hưởng thừa kế không?	42.01	■

#	ID	Câu hỏi	BM25	Kết quả
76	22	Thủ tục đăng ký kết hôn được quy định thế nào?	43.34	■
77	13	Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn?	43.36	■
78	15	Có bao nhiêu ngày nghỉ lễ, Tết trong năm?	44.38	■
79	5	Người sử dụng lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng không?	44.48	■
80	14	Quấy rối tình dục tại nơi làm việc bị xử lý thế nào?	45.51	■
81	42	Gây tai nạn giao thông chết người bị xử lý thế nào?	45.54	■
82	16	Tiền lương làm thêm giờ ngày thường được tính thế nào?	46.43	■
83	96	Khiếu nại quyết định hành chính thế nào?	47.67	■
84	26	Con dưới 36 tháng tuổi khi ly hôn thuộc quyền nuôi ai?	47.93	■
85	9	Làm thêm giờ ban đêm được trả bao nhiêu phần trăm?	48.09	■
86	8	Chế độ ốm đau được quy định thế nào?	48.16	■
87	12	Tuổi nghỉ hưu của lao động nam năm 2024 là bao nhiêu?	49.40	■
88	33	Ly hôn có yếu tố nước ngoài giải quyết ở đâu?	51.25	■
89	68	Đặt cọc trong giao dịch dân sự được quy định thế nào?	51.36	■
90	6	Thời gian thử việc tối đa đối với công việc cần trình độ đại học trở lên?	53.99	■
91	27	Cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn được quy định thế nào?	54.47	■
92	32	Xác định cha, mẹ cho con ngoài giá thú thế nào?	54.57	■
93	7	Người lao động nữ sinh con được nghỉ thai sản bao nhiêu tháng?	54.83	■
94	51	Tội trộm cắp tài sản bị phạt tù bao nhiêu năm?	55.31	■
95	53	Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị phạt bao nhiêu?	56.63	■
96	92	Cổ đông sáng lập công ty cổ phần có nghĩa vụ gì?	57.09	■
97	39	Bằng lái xe hạng B1 lái được xe gì?	57.97	■
98	31	Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định thế nào?	65.50	■
99	25	Tài sản chung của vợ chồng được chia khi ly hôn thế nào?	72.65	■
100	30	Vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân không?	73.38	■